

ANÁLISE JURÍDICA

Aliciamento digital de menores — Grooming, tipificação penal e competência investigativa

1. Resumo Fático

Luan Oliveira, influenciador digital de 37 anos, é alvo de representação criminal apresentada por Júlio César Minari Henrique, suplente de vereador em Taubaté (SP), sob acusação de aliciamento digital de crianças e adolescentes. Segundo reportagem da revista Veja de 2 de abril de 2026, o investigado teria utilizado as plataformas TikTok, Instagram e YouTube para interagir com seu público infantojuvenil, recorrendo à chamada personificação etária fraudulenta, consistente na simulação de ter 17 anos de idade para conquistar a confiança de suas vítimas. Há ainda notícia de falas de cunho sexual proferidas durante transmissões ao vivo.

A representação requereu a instauração de inquérito policial, busca e apreensão de dispositivos eletrônicos e bloqueio das contas digitais do investigado. O Ministério Público do Estado do Maranhão arquivou a apuração local em 25 de março de 2026, fundamentando-se na ausência de atribuição legal, e encaminhou os autos ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal para eventual prosseguimento das diligências.

2. Análise Jurídica

2.1. O tipo penal central: art. 241-D do ECA (grooming digital)

O tipo penal central da apuração é o art. 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente, inserido pela Lei 11.829/2008, que criminaliza a conduta de aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação, criança, com o

fim de com ela praticar ato libidinoso, cominada pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Trata-se do chamado grooming na literatura jurídica internacional, tipo construído originalmente para alcançar o ambiente virtual: redes sociais, aplicativos de mensagem e plataformas de transmissão de vídeo. O parágrafo único contém figuras equiparadas (incisos I e II), com a mesma pena do caput, que alcançam condutas como a de fazer a criança exhibir-se de forma pornográfica em videochamada ou transmissão ao vivo.

Os verbos nucleares do tipo cobrem espectro amplo de condutas. Aliciar corresponde a atrair mediante promessas ou engano; assediar, a perseguir insistentemente; instigar, a incitar; e constranger, a forçar ou coagir. A chamada personificação etária fraudulenta descrita na representação criminal encaixa-se com precisão técnica no verbo aliciar, porquanto o engano quanto à própria idade configura o mecanismo de aproximação e captura da confiança da vítima que o tipo visa exatamente reprimir. A conduta narrada, consistente na aproximação deliberada a crianças e adolescentes por meio de TikTok, Instagram e YouTube, preenche também a elementar objetiva do tipo relativa ao uso de qualquer meio de comunicação.

2.2. A controvérsia decisiva: a elementar "criança" e o risco de atipicidade em face de adolescentes

O ponto de maior tensão jurídica do caso reside na delimitação do sujeito passivo do art. 241-D. O legislador utilizou, de forma deliberada e cirúrgica, o termo criança, e o art. 2.º do ECA define criança como a pessoa com até 12 anos incompletos. Adolescente é a pessoa entre 12 e 18 anos. Essa distinção é juridicamente intransponível à luz do princípio da legalidade estrita e da vedação de analogia in malam partem, que proíbe a extensão do alcance de norma incriminadora em detrimento do acusado.

A orientação reiterada das Turmas criminais do STJ confirma esse entendimento: o tipo protege exclusivamente crianças, e o aliciamento digital dirigido a adolescentes não se subsume ao art. 241-D, ainda que possa configurar outros delitos. Em linha com essa orientação, o Tribunal fixou também que a expressão por qualquer meio de comunicação pressupõe instrumento intermediário entre pessoas que não se

encontram fisicamente no mesmo ambiente, não abrangendo a comunicação oral direta e presencial, entendimento especialmente favorável à imputação no caso em exame, dado que toda a conduta narrada ocorreu por meios telemáticos.

Essa distinção é decisiva para a capitulação definitiva. A palavra jornalística menores não resolve o problema da tipicidade. Será imprescindível que a investigação individualize a faixa etária exata de cada interlocutor. Se o inquérito revelar vítimas criança, o art. 241-D sustenta a imputação. Se revelar apenas adolescentes, a acusação precisará migrar para outras figuras típicas, sob pena de atipicidade formal em relação a esse dispositivo específico.

Registra-se, como novidade legislativa relevante ainda em trâmite, o Projeto de Lei 4.723/2023, de autoria da Deputada Federal Delegada Ione (AVANTE/MG), que propõe a extensão do art. 241-D para alcançar crianças e adolescentes menores de 16 anos, com majoração de pena. O projeto encontrava-se pronto para pauta no Plenário da Câmara dos Deputados, após substitutivo da CCJC aprovado em setembro de 2025, sem aprovação final nem sanção, à data de elaboração deste documento. Caso venha a ser convertido em lei, a nova redação, por ser mais gravosa, não alcançará fatos anteriores à sua vigência, por força do princípio da irretroatividade da lei penal maligna.

2.3. A personificação etária fraudulenta: falsa identidade, subsidiariedade expressa e o verbo "aliciar"

A personificação etária fraudulenta, descrita na representação como o hábito do investigado de simular ter 17 anos junto a suas vítimas, comporta três perspectivas jurídicas complementares que se articulam de forma integrada.

A primeira perspectiva é a do verbo aliciar. A simulação de idade não constitui crime autônomo relevante no contexto do art. 241-D; ela é, em rigor, o próprio mecanismo de execução do aliciamento. Atrair uma criança ou adolescente por engano quanto à identidade do interlocutor configura com precisão técnica a conduta de aliciar, que pressupõe exatamente a captura fraudulenta de confiança como preparação para a prática do ato libidinoso.

A segunda perspectiva é a do art. 307 do Código Penal, que tipifica o crime de falsa identidade. O STJ, no REsp 2.083.968/MG, Tema 1255, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 14/05/2025, firmou que o delito de falsa identidade é formal e se consuma com o fornecimento consciente e voluntário de dados inexatos sobre a identidade real, independentemente do resultado. Esse entendimento, contudo, não autoriza concluir que toda simulação de aparência jovem em rede social já preenche o tipo do art. 307. É necessário demonstrar efetiva atribuição de falsa identidade em sentido juridicamente relevante, com a finalidade de obter vantagem ou causar dano. A mera aparência juvenil do investigado, por si só, é penalmente irrelevante para esse fim.

A terceira perspectiva, e a que resolve o concurso aparente com maior rigor dogmático, é a da subsidiariedade expressa. O próprio art. 307 do CP contém, em sua parte final, cláusula de autoexclusão: 'se o fato não constitui elemento de crime mais grave'. Demonstrado que a simulação de idade integrou o modus operandi do aliciamento, o art. 307 é afastado automaticamente pela sua própria cláusula subsidiária, pois o art. 241-D, com pena de reclusão de 1 a 3 anos, constitui crime mais grave do que a detenção de 3 meses a 1 ano do art. 307. O resultado prático é idêntico ao que se alcançaria pela consunção, mas a subsidiariedade expressa oferece fundamento textual mais sólido e menos vulnerável à impugnação. O raciocínio é análogo ao que a Súmula 17 do STJ aplica em casos de falsa identidade usada para praticar outro crime: quando o falso se exaure no crime-fim, sem potencialidade lesiva própria além deste, é por este absorvido.

2.4. Condutas paralelas e agravamento sancionatório

A investigação pode revelar, além do aliciamento, condutas paralelas que ampliam substancialmente o espectro de responsabilidade penal do investigado. Cada conduta abre uma frente autônoma de imputação, com requisitos específicos que a instrução deverá demonstrar.

Se ficar apurado que o investigado induziu criança a se exibir de forma pornográfica em videochamada ou transmissão ao vivo, incide o art. 241-D, parágrafo único, inciso II, do ECA. Eventual solicitação, recebimento ou armazenamento de imagens produzidas por

vítimas pode atrair a incidência dos arts. 241-A e 241-B do ECA. O STJ, no Tema Repetitivo 1.168, Terceira Seção, firmou que essas figuras são autônomas e admitem concurso material entre si. O STJ, no AgRg no AREsp 2.491.270/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/05/2024, DJe 23/05/2024, reafirmou que o art. 241-A exige que o conteúdo exponha a criança ou adolescente, de modo que o simples envio, pelo investigado, de foto própria à vítima não configura tal delito.

A Lei 14.811/2024 incluiu o art. 241-B do ECA no rol de crimes hediondos (art. 1.º, parágrafo único, inciso VII, da Lei 8.072/1990), vedando a concessão de fiança e a obtenção de indulto. O art. 241-A, embora não integre esse rol, sujeita o autor à pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa, patamar expressivamente superior ao do art. 241-D. Ambas as imputações podem coexistir em concurso material, conforme o Tema Repetitivo 1.168.

Caso a investigação aponte prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, o art. 217-A do CP entra em cena. A Lei 15.353/2026 acrescentou o § 4.º-A ao art. 217-A, tornando absoluta a presunção de vulnerabilidade e vedando sua relativização. Se houver ato libidinoso praticado na presença de menor de 14 anos, ou indução para que o menor o presencie, há debate possível sobre o art. 218-A do CP, cuja pena foi elevada para 5 a 12 anos de reclusão pela Lei 15.280/2025. Por fim, se as abordagens registradas constituírem intimidação sistemática no ambiente virtual dirigida a adolescentes, hipótese em que o art. 241-D seria inaplicável por atipicidade formal, o investigado pode incorrer na forma qualificada do crime de intimidação sistemática previsto no art. 146-A, parágrafo único, do CP, introduzido pela Lei 14.811/2024, com pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa quando praticada no ambiente virtual.

O quadro a seguir sistematiza as condutas paralelas e seus respectivos regimes:

Conduta	Tipo penal	Requisito essencial	Regime sancionatório
Aliciamento digital de criança	Art. 241-D do ECA	Contato com criança (menos de 12 anos) com finalidade libidinoso	Reclusão de 1 a 3 anos

Conduta	Tipo penal	Requisito essencial	Regime sancionatório
Indução de criança a exibição pornográfica online	Art. 241-D, § único, II, do ECA	Ato praticado em videochamada ou transmissão ao vivo	Reclusão de 1 a 3 anos
Divulgação de pornografia infantojuvenil	Art. 241-A do ECA	Exposição da criança ou do adolescente no conteúdo; não abrange envio de foto do próprio réu à vítima (STJ: AgRg no AREsp 2.491.270/RN)	Reclusão de 3 a 8 anos e multa — não integra o rol de crimes hediondos
Posse ou armazenamento de pornografia infantojuvenil	Art. 241-B do ECA	Armazenamento consciente; concurso material com art. 241-A (Tema Repetitivo 1.168 do STJ)	Crime hediondo (Lei 14.811/2024) — reclusão de 1 a 4 anos e multa; vedadas fiança e indulto
Estupro de vulnerável	Art. 217-A do CP	Ato libidinoso com menor de 14 anos	Presunção absoluta de vulnerabilidade — § 4.º-A acrescentado pela Lei 15.353/2026
Satisfação de lascívia mediante presença de menor	Art. 218-A do CP	Ato praticado ou induzido na presença de menor de 14 anos	Pena elevada para reclusão de 5 a 12 anos (Lei 15.280/2025)
Intimidação sistemática no ambiente virtual (cyberbullying)	Art. 146-A, § único, do CP	Intimidação sistemática online de adolescente — aplicável quando art. 241-D for inaplicável por atipicidade	Reclusão de 2 a 4 anos e multa (Lei 14.811/2024)

2.5. A elementar "por qualquer meio de comunicação" e o ambiente digital

A expressão por qualquer meio de comunicação é elementar normativa do art. 241-D e pressupõe instrumento intermediário entre pessoas que não se encontram fisicamente no mesmo ambiente, não abrangendo a comunicação oral direta e presencial. Toda a conduta narrada na representação criminal ocorreu por meios telemáticos, preenchendo essa elementar com evidência. As plataformas utilizadas pelo investigado, TikTok, Instagram e YouTube, incluindo as transmissões ao vivo, enquadram-se com precisão no conceito legal, o que representa elemento objetivo favorável à imputação.

2.6. Competência: Justiça Federal, Justiça Estadual e o risco do conflito negativo

A questão da competência apresenta a divergência de avaliação mais expressiva entre as correntes analíticas do caso, e merece tratamento cuidadoso tanto na dimensão jurídica quanto na dimensão estratégico-processual.

O ponto de partida jurídico é o Tema 393 do STF. No RE 628.624/MG, Tribunal Pleno, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 28 e 29/10/2015, DJe 06/04/2016, com tese atualizada em embargos de declaração acolhidos em 18/08/2020, o Supremo fixou que 'compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes consistentes em disponibilizar ou adquirir material pornográfico, acessível transnacionalmente, envolvendo criança ou adolescente (arts. 241, 241-A e 241-B da Lei nº 8.069/1990) quando praticados por meio da rede mundial de computadores'. A expressão acessível transnacionalmente, acrescida pelos embargos de declaração, é juridicamente decisiva: não basta o uso da rede mundial de computadores, sendo necessário que o conteúdo tenha efetiva ou potencial acessibilidade além das fronteiras nacionais. A Corte fundou essa tese em três requisitos cumulativos: previsão da conduta como crime no Brasil e no estrangeiro; adesão do Brasil a tratado internacional que imponha a repressão do delito (arts. 19 e 34 da Convenção sobre os Direitos da Criança, Decreto 99.710/1990); e início da conduta no Brasil com resultado efetivo ou potencial no exterior.

O STJ precisou essa distinção em dois importantes julgados. No AgRg no CC 118.394/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 10/08/2016, DJe 22/08/2016, o Tribunal assentou que a mera utilização da internet não basta para caracterizar transnacionalidade e atrair a Justiça Federal. No CC 150.564/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 26/04/2017, DJe 02/05/2017, o STJ consolidou que interações em canais de acesso restrito, sem potencial de visualização global, mantêm a competência na Justiça Estadual.

A posição harmonizada neste documento é a seguinte. O arquivamento pelo MPMA e a remessa aos órgãos federais é juridicamente defensável como cautela inicial, sobretudo porque o investigado operava em plataformas de acesso aberto com alcance global, o que torna sustentável a atração da competência federal à luz do Tema 393. Para os verbos do art. 241-D, contudo, a competência federal não é automática:

exige-se a demonstração concreta da transnacionalidade efetiva ou potencial, nos termos da tese vigente, especialmente a acessibilidade transnacional do conteúdo. Quando a interação ocorreu exclusivamente entre pessoas em território nacional, em canal privado e fechado, a competência permanece estadual.

Há, nesse cenário, um risco processual concreto que não pode ser subestimado. Se o MPF entender que a conduta não apresenta elementos transnacionais robustos e se recusar a atuar, instalar-se-á um conflito negativo de competência a ser dirimido pelo STJ. Nesse período de indefinição, diligências urgentes como a preservação de dispositivos, a quebra de sigilo telemático e a indisponibilidade das contas digitais permanecerão congeladas, com prejuízo investigativo relevante. A autoridade que primeiro receber os autos deve avaliar com rigor a efetiva presença de elementos de transnacionalidade antes de declinar da competência, a fim de evitar esse impasse.

2.7. Marco regulatório das plataformas: Lei 15.211/2025 e decretos regulamentadores

O cenário normativo vigente é substancialmente mais denso do que a análise centrada exclusivamente no ECA e no Código Penal poderia sugerir. A Lei 15.211/2025, o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, com vigência iniciada em 17/03/2026 por força do art. 41-A, dispositivo originalmente introduzido pela MP 1.319/2025 e mantido com a mesma data pela Lei 15.352/2026, que converteu a medida provisória em lei permanente, aplica-se a serviços digitais direcionados ou de acesso provável por crianças e adolescentes, inclusive redes sociais e aplicações de grande interação social. A lei é regulamentada pelos Decretos 12.622/2025 e 12.880/2026, que detalharam, respectivamente, o fluxo de ordens de bloqueio e a política nacional de verificação de idade com atuação regulatória da ANPD.

Essa lei impõe às plataformas deveres de relevância direta para o caso. O art. 27 determina a remoção e a comunicação de conteúdos de aparente exploração, abuso sexual, sequestro e aliciamento, com retenção dos dados associados. O art. 29 impõe a retirada de conteúdo violador de direitos de crianças e adolescentes após notificação válida, independentemente de ordem judicial. O art. 35 prevê advertência, multa de até 10% do faturamento com limite de R\$ 50 milhões por infração, suspensão temporária e

proibição de atividades, sendo que as sanções de suspensão e proibição podem ser executadas mediante ordem de bloqueio. A lei também exige mecanismos confiáveis de verificação de idade para conteúdos impróprios ou proibidos para menores de 18 anos, vedando expressamente a autodeclaração como método suficiente.

Do ponto de vista da aplicação da lei no tempo, a Lei 15.211/2025 não pode criar retroativamente responsabilidade penal por fatos pretéritos, mas disciplina, a partir de sua vigência, a atuação atual das plataformas, a preservação de dados, a retirada de conteúdo e o cumprimento de deveres regulatórios. Isso significa que pedidos de preservação, comunicação às autoridades e ordens de bloqueio possuem, hoje, base normativa específica e robusta, independente da definição da competência penal.

2.8. Prova digital e cadeia de custódia

A prova digital é, muito provavelmente, o centro decisivo do caso. O Código de Processo Penal define cadeia de custódia como o conjunto de procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio, e a lei processual penal aplica-se de imediato aos atos futuros, sem invalidar os atos praticados sob a vigência da lei anterior (art. 2.º do CPP).

O STJ desenvolveu jurisprudência equilibrada e complementar sobre o tema. No AgRg no HC 828.054/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/04/2024, DJe 29/04/2024, o Tribunal tratou da inadmissibilidade da prova digital obtida sem garantias mínimas de integridade, fixando que a extração de dados de celular sem observância dos critérios de auditabilidade, repetibilidade, reprodutibilidade e justificabilidade previstos nos arts. 158-A e seguintes do CPP contamina o conjunto probatório. Em sentido complementar, o STJ, no AgRg no AREsp 2.967.267/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN 27/10/2025, assentou que prints de WhatsApp produzidos por particular, confirmados em juízo e sem indícios de manipulação, não violam automaticamente a cadeia de custódia, pois o rigor técnico-metodológico se impõe à autoridade pública, não à coleta privada validada em juízo.

A consequência prática é direta. Prints e registros produzidos por terceiros podem ser suficientes para deflagrar a investigação e justificar a instauração de inquérito. Para as medidas cautelares invasivas, como busca e apreensão e quebra de sigilo telemático, e para eventual condenação, exige-se robustez superior: preservação formal dos vestígios, integridade de metadados, documentação pericial e rastreabilidade completa. O pedido de busca e apreensão de dispositivos eletrônicos e bloqueio de contas digitais, formulado na representação, está sujeito à cláusula de reserva de jurisdição e ao princípio da proporcionalidade, dependendo de instauração de inquérito e de decisão judicial fundamentada.

2.9. Direito intertemporal

A análise intertemporal do caso comporta três camadas distintas que devem ser separadas com precisão.

A primeira camada diz respeito à lei penal incriminadora. A lei penal mais severa não retroage para prejudicar o investigado, ao passo que a lei posterior mais benéfica pode retroagir (art. 5.º, XL, da CF; art. 2.º do CP). As alterações introduzidas pelas Leis 15.280/2025 e 15.353/2026 nos crimes sexuais contra vulneráveis, por serem mais graves, não alcançam fatos ocorridos antes de suas respectivas vigências. O art. 241-D do ECA está em vigor desde 25/11/2008, com redação estável, e as condutas narradas teriam sido praticadas em 2025 e 2026, já na vigência plena da norma, de modo que não se cogita de retroatividade nem de ultra-atividade de lei mais benéfica nesse ponto.

A segunda camada diz respeito ao regime do crime continuado ou permanente. Crimes cibernéticos envolvendo interações contínuas em redes sociais ou manutenção ativa de perfis falsos são frequentemente enquadrados como crime continuado ou permanente. Nessa hipótese, incide a Súmula 711 do STF, cujo enunciado literal é: 'A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência.' Se o investigado mantinha interação digital contínua com vítimas e essa interação persistiu até depois da entrada em vigor de norma mais severa, a defesa não poderá recorrer a diploma anterior mais favorável.

A terceira camada diz respeito à lei processual e regulatória. A lei processual penal aplica-se desde logo aos atos futuros (art. 2.º do CPP), sem invalidade dos atos praticados sob a vigência da lei anterior. A Lei 15.211/2025, embora não possa criar responsabilidade penal retroativa, rege a atuação atual das plataformas e o cumprimento de deveres regulatórios a partir de 17/03/2026. Por fim, o PL 4.723/2023, caso venha a ser convertido em lei, não alcançará as condutas pretéritas do investigado, por força do princípio da irretroatividade da lei penal maligna.

3. Prognóstico e Conclusão

É possível enunciar um prognóstico estruturado em torno de dois filtros probatórios essenciais e de um alerta processual de natureza urgente.

O primeiro filtro é etário. A sobrevivência da imputação pelo art. 241-D do ECA depende da identificação, na investigação, de interlocutores que sejam crianças, isto é, pessoas com menos de 12 anos. Se as vítimas forem exclusivamente adolescentes, a capitulação precisará migrar para os arts. 217-A, 218-A ou 218-B do Código Penal, para o art. 241-D, parágrafo único, ou para o art. 146-A do CP, conforme a conduta concretamente apurada. A mera referência jornalística a menores não resolve esse ponto, que é decisivo para a tipicidade.

O segundo filtro é o elemento subjetivo. A personificação etária fraudulenta é indiciário robusto do verbo aliciar e sinaliza dolo específico direcionado à aproximação com vítimas vulneráveis. Ela não supre, por si só, a prova da finalidade libidinosa exigida pelo tipo, que precisará ser extraída do conteúdo concreto das mensagens, das transmissões ao vivo e das interações documentadas. A mera aparência juvenil do investigado não tem relevância penal autônoma.

O alerta processual diz respeito à competência. A remessa aos órgãos federais é defensável como cautela inicial, sobretudo diante do uso de plataformas globais de acesso aberto. Contudo, a tese vigente do Tema 393 do STF, em sua redação atualizada pelos embargos de declaração de 2020, exige que o material seja acessível transnacionalmente, o que implica demonstração concreta no caso concreto. O risco de

conflito negativo de competência, com consequente paralisia das diligências urgentes, é real e deve ser considerado com prioridade pelas autoridades envolvidas.

Assim, há base suficiente para a instauração de inquérito policial e para a adoção imediata de medidas cautelares de preservação de dados, mas não há, a partir da reportagem isoladamente, base segura para fechar a capitulação definitiva ou afirmar responsabilidade penal. A moldura jurídica final dependerá, de forma cumulativa, da faixa etária exata das vítimas, do conteúdo concreto das interações, da presença de finalidade libidinosa específica e da validade formal da prova digital. Se qualquer desses pilares falhar, a imputação se altera.

4. Fluxo de Tipificação

O diagrama a seguir sistematiza o percurso decisório para a tipificação penal da conduta investigada, organizando os principais condicionantes jurídicos em sequência lógica e evidenciando as hipóteses de migração típica conforme a faixa etária das vítimas e a natureza das provas colhidas.

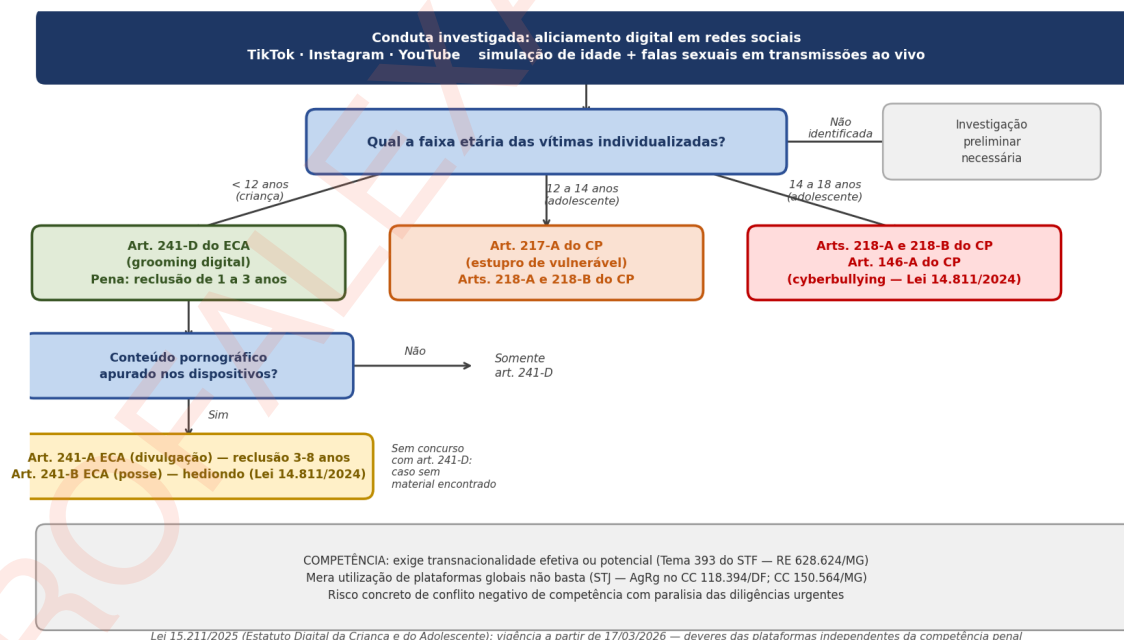


Figura 1. Fluxo de tipificação penal — Caso do influenciador digital. Elaborado com base nas fontes primárias e nos precedentes citados ao longo deste documento.

5. Quadro Síntese

O quadro a seguir consolida as posições adotadas neste documento, organizadas pelas principais dimensões jurídicas do caso.

Dimensão jurídica	Posição adotada
Tipo penal central	Art. 241-D do ECA (grooming digital): aliciar, assediar, instigar ou constranger criança, por qualquer meio de comunicação, com finalidade libidinosa. Pena: reclusão de 1 a 3 anos. Parágrafo único: figuras equiparadas, mesma pena.
Controvérsia central	A elementar 'criança' (menos de 12 anos — art. 2.º do ECA) limita o art. 241-D. O aliciamento de adolescentes não se subsume ao tipo e exige migração para outras figuras, sob pena de atipicidade formal.
Personificação etária	Integra o verbo 'aliciar'. O art. 307 do CP é afastado por subsidiariedade expressa (cláusula 'se o fato não constitui elemento de crime mais grave'), e não por consunção — fundamento textualmente mais sólido.
Condutas paralelas	Art. 241-A ECA (reclusão 3-8 anos; não hediondo); art. 241-B ECA (hediondo pela Lei 14.811/2024; reclusão 1-4 anos; concurso material com 241-A — Tema Repetitivo 1.168 STJ); art. 217-A CP; arts. 218-A/B CP; art. 146-A, § único, CP. Incidência condicionada às provas colhidas.
Competência	Federal se o conteúdo for acessível transnacionalmente (Tema 393 do STF — RE 628.624/MG, tese vigente após ED de 18/08/2020). Estadual em interações exclusivamente nacionais em canal privado. Risco concreto de conflito negativo de competência.
Regulação das plataformas	Lei 15.211/2025 (vigor desde 17/03/2026; regulamentada pelos Decretos 12.622/2025 e 12.880/2026): deveres autônomos de remoção, verificação de idade, retenção de dados e sanções até bloqueio (arts. 27, 29 e 35).
Prova digital	Prints podem deflagrar investigação. Cautelares invasivas e condenação exigem cadeia de custódia formal, metadados e rastreabilidade (STJ: AgRg no HC 828.054/RN e AgRg no AREsp 2.967.267/SC).
Direito intertemporal	Irretroatividade de lei penal mais grave; Súmula 711 STF (texto literal: 'A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência'); lei processual aplica-se de imediato; PL 4.723/2023 (Dep. Delegada Ione, AVANTE/MG) não retroagirá se aprovado.

Dimensão jurídica	Posição adotada
Prognóstico	Há base para instauração de inquérito. Capitulação definitiva depende da faixa etária das vítimas (< 12 anos para art. 241-D), do dolo específico e da validade formal da prova digital.